

उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग-2
 संख्या-358/XVII-2/13-13(7)/2012
 देहरादून, दिनांक 20 मार्च, 2013

कार्यालय आदेश

गुरुनानक एजुकेशनल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एवं अन्य द्वारा मा. उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट पिटीशन संख्या 1148/2012(एम0एस0), 1497/2012(एम0एस0), 1124/2012(एम0एस0), 1370/2012(एम0एस0) एवं 1518/2012 (एम0एस0) दाखिल की गयी। इन समस्त रिटों को एक साथ करते हुए मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.12.12 को यह आदेश पारित किए गये कि समस्त याचिकाकर्ता (Petitioner) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण को आग्रह (Approach) करें और प्रमुख सचिव, समाज कल्याण द्वारा एक Patient सुनवाई करने के उपरान्त आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) पारित किए जाएं।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि गुरुनानक एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा ही प्रमुख सचिव, समाज कल्याण के समक्ष प्रत्यावेदन दिया गया। यद्यपि अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रत्यावेदन नहीं दिया गया फिर भी इन समस्त प्रकरणों में बिन्दु एकसमान ही हैं अतः एक Common Order से इसे निस्तारित किया जा रहा है। इस बीच इस प्रकरण में एक Contempt Petition संख्या 22/2013 उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसमें प्रतिउत्तर 23.04.2013 तक मा. उच्च न्यायालय में दाखिल करने के लिए निर्देश हुए हैं।

2. मा. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित संस्था को सुनवाई हेतु दिनांक 05.03.2013 एवं दिनांक 12.03.2013 एवं दिनांक 20.03.2013 को आमंत्रित किया गया। संस्था अपनी अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुई और इस प्रकरण में विस्तृत सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान संस्था को कहा गया कि उनके द्वारा पिछले वर्षों में किए गए दावों एवं उन दावों के विरुद्ध समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि से संबंधित विवरण शीघ्रातिशीघ्र समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार को उपलब्ध करा दें। संस्था द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण को सीधे तीन बुकलेट के रूप में सूचना उपलब्ध करायी गयी। समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित संस्था द्वारा उन्हें यह सूचना तीन अहस्ताक्षरित बुकलेट में उपलब्ध करायी गयी। समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने कार्यालय अभिलेखों के आधार पर एक विस्तृत आख्या दिनांक 18.03.2013 को उपलब्ध करायी गयी।

3. गुरुनानक एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2009-10, वर्ष 2010-11, वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किए गए दावों का विवरण एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए दावों का विवरण निम्न तालिका में है-

वित्तीय वर्ष	संस्था द्वारा किए गए दावों में शामिल मदें	समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गयी मदें
2009-10	फीस + हास्टल + बस फीस	शिक्षण शुल्क + छात्रवृत्ति
2010-11	फीस + हास्टल + बस फीस	शिक्षण शुल्क + छात्रवृत्ति
2011-12	एडमिशन फीस + छात्रवृत्ति + शिक्षण शुल्क	शिक्षण शुल्क + छात्रवृत्ति
2012-13	रजिस्ट्रेशन शुल्क + विश्वविद्यालय फीस + छात्रवृत्ति + शिक्षण शुल्क + बुक बैंक शुल्क + यूनिफार्म शुल्क + मैस फीस आदि	शिक्षण शुल्क + छात्रवृत्ति

प्रमुख सचिव
 समाज कल्याण
 देहरादून

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मा. उच्च न्यायालय में संस्था द्वारा किए गए दावे के विवरण एवं विभाग में संस्था द्वारा किए गए दावों के विवरण में काफी अन्तर है।

4. दस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी का कथन यह है कि उनके द्वारा मात्र वही व्यय प्रतिपूर्ति किया शूलक समिति द्वारा तय किया गया था। शूलक समिति द्वारा तय की गयी मदों के अतिरिक्त किसी अन्य मद पूरत करने हेतु वह सक्षम नहीं है।

5. भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए लागू की गयी योजना के अधीन विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को निम्नलिखित मदों के अधीन व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी—

1. मासिक अनुरक्षण व्यय (Monthly Maintenance Allowance) (छात्रवृत्ति)
2. शिक्षा शूलक (Tuition Fees)
3. Study tour charges, thesis typing charges for research scholars
4. Enrolment/ registration fees
5. Book allowance for students pursuing correspondence courses
6. Games, Union, Library, Magazine, Medical examination fees
7. Such other fees compulsorily payable to the institution or University/Board
8. Book bank facility for specified courses
9. Additional allowance for students with disabilities

भारत सरकार की स्कीम में यह भी टिप्पणी की गयी है कि "Compulsory non-refundable fees charged by recognized institutions against free and paid seats of recognized courses can be fully reimbursed as per the fees structure approved by the competent State/Centre Government authority. However, while sanctioning scholarship against paid seats, State Government should make the income verification compulsory."

6. इन मदों में व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं परन्तु वास्तव में कितनी धनराशि प्रतिपूर्ति की जायेगी यह प्रदेश सरकार को तय करना होगा। किस मद में कितनी धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी को तय करने हेतु उत्तराखण्ड प्रदेश में उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शूलक निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 तथा उत्तराखण्ड अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शूलक निर्धारण विनियम) (संशोधन) अधिनियम, 2010 के अधीन एक शूलक निर्धारण समिति का गठन किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि यह शूलक निर्धारण समिति मा. उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अधीन प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गयी है।

7. इस अधिनियम की धारा 5 (1) में यह प्रावधान है कि "प्रवेश एवं शूलक निर्धारण समिति, विहित तरीके से राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनानुदानित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शूलक अथवा शूलकों का निर्धारण करेगी।" यह समिति शैक्षणिक संस्थाओं की आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रकृति एवं उसकी आवश्यकता, भूमि एवं भवन की लागत, उपलब्ध आधारभूत ढांचा, प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय, संस्थान की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक युक्तियुक्त अतिरिक्त राशि तथा कोई अन्य प्रासंगिक कारक को ध्यान में रखकर शूलक निर्धारित करेगी।

इस अधिनियम की धारा 5 (2) में यह भी स्पष्ट प्रावधान है कि "कोई भी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान, किसी भी नाम अथवा रूप में, शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों से समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लेगी।"

9. उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के शुल्क ढांचे को निर्धारित करने का अधिकार मा. उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार गठित की गयी समिति को ही होता है और इस समिति द्वारा निर्धारित किए गए शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क किसी भी संस्था द्वारा खासतौर से निजी शैक्षणिक संस्था द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में कोई भी निजी शैक्षणिक संस्था इस बात के लिए स्वतंत्र नहीं है कि वह अपनी इच्छानुसार कोई शुल्क निर्धारित कर छात्रों से वसूल करे।

10. विद्वान अधिवक्ता सुश्री मोनिका शर्मा द्वारा सुनवाई के दौरान यह कहा गया है कि पिछले कई वर्षों से शुल्क समिति की बैठक नियमित रूप से नहीं हुई थी जिसके कारण कई संस्थाओं में शुल्क ढांचा सही ढंग से निर्धारित नहीं हो पाया। समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा भी यह अवगत कराया गया कि निजी शिक्षण संस्थाओं के शुल्क ढांचे के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं कि ट्यूशन फीस के अतिरिक्त क्या-क्या फीस छात्रों को प्रतिपूर्ति की जायेगी। अगर यह तथ्य सही है तो इस समिति के पदेन सदस्य सचिव, जो प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा हैं, को अधिनियम के अनुसार शुल्क समिति की बैठक बुलाते हुए इस तरह की संस्थाओं की सुनवाई करनी चाहिए और शुल्क समिति द्वारा शुल्क ढांचा निर्धारित किया जाना चाहिए। रिट नं. 1148/2012 में मा. उच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा से यह भी स्पष्ट है कि तत्काल शुल्क समिति की बैठक बुलाकर प्रभावित शैक्षणिक संस्था की सुनवाई कर लें और शुल्क ढांचा निर्धारित कर दें। गुरुनानक एजुकेशनल ट्रस्ट के अतिरिक्त अन्य निजी शिक्षण संस्थाओं में भी अगर इस तरह की समस्या है तो इनका भी शीघ्रताशीघ्र निस्तारण करना आवश्यक है ताकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

11. शुल्क समिति द्वारा शुल्क ढांचा निर्धारित करने के उपरान्त प्रतिपूर्ति किए जाने वाले व्यय के बारे में समाज कल्याण विभाग द्वारा उचित निर्णय लिया जायेगा।

12. जहां तक अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति का संबंध है, समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा स्थिति स्पष्ट की गयी कि वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के विरुद्ध गुरुनानक एजुकेशनल ग्रुप द्वारा क्रमशः ₹0 22.84 लाख, 41.169 लाख, 132.39 लाख एवं 105.109 लाख के दावे प्रस्तुत किए गए थे। समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा इस संस्था को वर्ष 2010 में 1.238 लाख एवं वर्ष 2011 में दो किश्तों यथा ₹0 19.203 लाख एवं ₹0 7.46 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी। साथ ही पत्र संख्या 7218 दिनांक 23.12.2011 को तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा इस संस्था को यह निर्देशित किया गया था कि छात्रवृत्ति की धनराशि गत वर्षों में छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को A/C payee Cheque के माध्यम से वितरित करना सुनिश्चित करें। समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार को यह निर्देशित किया जाता है कि जो भी धनराशि तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी द्वारा इस संस्था को अवमुक्त किया गया, वह धनराशि इस संस्था द्वारा वास्तव में संबंधित छात्रों को A/C payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी या नहीं के बारे में एक स्पष्ट जांच आख्या अधोहस्ताक्षरी को एक माह के भीतर उपलब्ध करा दें।

13. वित्तीय वर्ष 2011-12 तक समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार को अन्य पिछड़े वर्ग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के नाम पर ₹0 2.89 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गयी थी। समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा

R

16

अवगत कराया गया है कि उनके पास इस छात्रवृत्ति हेतु विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से मांग इस धनराशि से काफी अधिक थी अतः उनके द्वारा तत्समय प्राप्त सही दावों को देखते हुए Prorata आधार पर धनराशि वितरित की गयी।

14. पिछले वर्षों में अन्य पिछड़े वर्गों में दशमोत्तर छात्रवृत्ति के वितरण की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अन्य पिछड़े वर्ग की व्यय प्रतिपूर्ति यूनीवर्सल नहीं है अपितु सीमित है। अतः सभी छात्र/छात्राओं को व्यय प्रतिपूर्ति करना संभव नहीं है। सीमित धनराशि को समान रूप से वितरित करने हेतु एक नीति शासन द्वारा बनायी जा रही है। भविष्य में इस नीति के अनुसार इस सीमित धनराशि से छात्रवृत्ति का वितरण किया जायेगा। अगर कोई भी छात्र इस नीति के अन्तर्गत आच्छादित होता है तो उनको छात्रवृत्ति दी जायेगी। चूँकि अन्य पिछड़ा वर्ग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति यूनीवर्सल नहीं है अतः पिछड़े वर्ग के छात्रों को जो भी छात्रवृत्ति पिछले वर्षों में बांटी गयी है, उसका अवशेष (arrear) नहीं दिया जायेगा और भविष्य में नीति के अनुसार ही छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।

15. संस्था द्वारा यह प्रश्न उठाया गया कि उनके पी.जी.डी.एम पाठ्यक्रम में शुल्क निर्धारित करने का अधिकार उत्तराखण्ड प्रदेश में उत्तरांचल अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अधिनियम, 2006 द्वारा गठित शुल्क निर्धारण समिति को नहीं है। तकनीकी शिक्षा विभाग से यह अपेक्षित है कि इस बिन्दु का परीक्षण कर लें और इस तरह की छूट पी.जी.डी.एम. कोर्स के लिए इस संस्था को दी जा सकती है या नहीं के बारे में निर्णय लें।

16. भविष्य में समस्त समाज कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि जो भी छात्रवृत्ति दी जाती है वह छात्र/छात्राओं के खातों में ही जमा की जाय और किसी संस्था विशेष को न दी जाय।

17. उपरोक्तानुसार प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

S. P. J.
(एस0राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 358 (1)/XVII-2/13-13(7)/2012, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गुरुनानक ऐजुकेशन ट्रस्ट्स ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशन, खेरी शिकोहपुर परगना भगवानपुर रुड़की जनपद हरिद्वार।
6. पिटीशन संख्या:-1148/2012(एम0एस0), 1497/2012(एम0एस0), 1124/2012(एम0एस0), 1370/2012 (एम0एस0) एवं 1518/2012 (एम0एस0) से संबंधित समस्त याचिकाकर्ता।

आज्ञा से,

S. P. J.
(एस0राजू)
प्रमुख सचिव।